УДК 343.575

Ахметшина Э.Ф.
Тихоокеанский государственный университет
Юридический факультет
г. Хабаровск

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ (СТ. 228, 228.1): ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ

Ключевые слова:
незаконный оборот наркотиков, наркотики, вопросы квалификации,
психотропные вещества, незаконные наркотики.

Akhmetshina E.F.

ILLEGAL DRUG TRAFFICKING (ARTICLE 228, 228.1): QUALIFICATION ISSUES

Key words:
drug trafficking, drugs, qualification issues, psychotropic substances, illegal drugs.

Незаконный оборот наркотиков – это процесс, посредством которого отдельные лица производят и распространяют незаконные наркотики по всей стране. Примером незаконного оборота наркотиков является некто, изготавливающий метамфетамины в своем подвале. Еще одним примером является ситуация, когда человек предлагает наркотик на улице широкой публике. Каждая часть данного процесса, и изготовление наркотиков и их распространение подпадают под определение «незаконный сбыт наркотиков».

Продажа, транспортировка и распространение запрещенных веществ в больших масштабах называются незаконным оборотом наркотиков. Это запрещено в большинстве стран и может повлечь за собой серьезные юридические санкции, такие как тюремное заключение и значительные штрафы.

Незаконный оборот наркотиков, особенно продажа запрещенных наркотиков через Интернет, запрещена в большинстве стран. Национальные и международные правоохранительные органы предпринимали попытки отслеживать и контролировать незаконный оборот наркотиков через Интернет, и люди, уличенные в таких операциях, рискуют серьезными юридическими последствиями.

В настоящее время интернет предлагает уникальную точку доступа для продажи нелицензионных и незаконных фармацевтических препаратов через нелегальные сайты распространения.

Типы лекарств, доступных для покупки онлайн, можно в широком смысле разделить на:

- Незаконные наркотики: наркотики, которые законодательно признаны незаконными и, следовательно, являются незаконными для физического лица, например, героин, кокаин, экстази.

- Нелицензированные фармацевтические препараты: препараты, которые не получили лицензию на лечение определенного заболевания и поэтому не считаются безопасными для применения органами по регулированию лекарственных средств Великобритании (Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий: MHRA).

- Фармацевтические препараты: препараты, которые используются в повседневной медицинской практике и которые были лицензированы MHRA для назначения в Великобритании. Существует рынок незаконного распространения этих лекарств для нелицензионного использования без рецепта. Например, лекарства от тревожности и боли, которые строго контролируются отчасти из-за их вызывающей привыкание природы, являются популярными объектами незаконного распространения.

- Новые психоактивные вещества: это синтетические наркотики, которые еще не контролируются Законом о злоупотреблении наркотиками и, следовательно, доступны для покупки в качестве легальных заменителей более распространенных наркотиков. Поскольку они не могут продаваться как пригодные для потребления человеком, их обычно продают в виде таких продуктов, как подкормки для растений или благовония. Примером может служить Мефедрон, который обладает психоактивными свойствами кокаина и амфетаминов (также называемых MMCat / Meow и Drone).

Относительно новое явление покупки лекарств онлайн открыло новые возможности для исследований с целью изучения каналов распространения, рисков и профилей тех, кто приобретает такие наркотики.

В обзоре исследований запрещенных наркотиков через Интернет (всего 46 исследований), опубликованном в журнале Addiction, сообщается, что пользователи, которые покупают или ищут наркотики онлайн, как правило, молоды (средний возраст 23 года) и мужчины (59%), причем наибольшая доля (35%) ищут наркотики для вечеринок или клубов. Также широко осуществлялся поиск каннабиса, отпускаемых по рецепту стимуляторов, обезболивающих и героина.

На этих рынках работают сотни, а в некоторых случаях и тысячи людей, которые продают наркотики, обычно называемых “продавцами”. Темная паутина обеспечивает жизненно важную анонимность для поставщиков и покупателей, которые используют криптовалюты, такие как биткоин, для обработки транзакций.

Торговля процветает, несмотря на сбои со стороны правоохранительных органов и, в частности, “мошенничество с выходом”, при котором администраторы рынка внезапно закрывают сайты и забирают все доступные средства.

Технологии шифрования позволяют поставщикам общаться с клиентами и получать платежи анонимно. Лекарства доставляются по почте, поэтому продавцу и покупателю никогда не приходится встречаться лично.

Это защищает поставщиков от многих рисков, которые распространены при других формах поставок наркотиков, включая тайную работу полиции, хищническую тактику противостояния, когда поставщики могут быть ограблены, подвергнуты нападению или даже убиты конкурентами, и клиентов, которые могут донести на своего поставщика, если их поймают.

Другие риски, такие как мошенничество, совершаемое покупателями, и аферы на выходе, считались неизбежными в темной сети, но также управляемыми.

Некоторое время назад, возникали сложности в квалификации данного противоправного деяния. Так, например, согласно ч.1. ст. 228.1 УК РФ – в качестве обязательного признака объективной стороны является наступление последствий в виде незаконного распространения наркотических средств. В связи с этим, преступление по незаконному сбыту наркотиков является оконченным преступлением после того, как лицо выполнило все действия по передаче другому лицу указанных средств. Иными словами, изъятие наркотиков не влияет на квалификацию преступления как оконченного.

Отсюда возникает вопрос – какие действия принято считать необходимыми, в частности те действия, которые связаны со сбытом наркотиков через Интернет.

Согласно судебной практике, для совершения сбыта наркотических средств необходимо, чтобы покупатель получил информацию о точном местоположении скрытых запасов наркотиков. Оплата или получение наркотиков покупателем не имеет юридического значения (см. Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ от 05.03.2019 16-АПУ19-2). Этот вопрос важен не только для определения квалификации преступления, но и для защиты прав виновного лица, поскольку незавершенное преступление наказывается менее строго. Согласно статье 66 УК РФ, в таком случае наказание не может превышать максимального предусмотренного законом.

Кроме того, важно отметить, что в случае неоконченного преступления возможен добровольный

отказ от его совершения. Это означает, что, если человек разместил «закладку», но не распространил наркотики среди покупателей и впоследствии забрал ее себе, его действия могут быть квалифицированы не как неоконченный сбыт, а как хранение наркотических средств.

Регулирование онлайн-рынка наркотиков, как известно, является сложной задачей. Производители, поставщики, хостинг веб-сайтов и средства обработки платежей, как правило, находятся в разных странах, а это означает, что для контроля над рынком необходимы высоко скоординированные международные правоприменительные действия и сотрудничество. Кроме того, в то время как отдельные сайты могут быть идентифицированы и закрыты, сайты-копирайтеры появляются под разными названиями, которые трудно отслеживать. В целом онлайн-рынок лекарств представляет собой уникальную проблему для правоохранительных органов, медицинских работников и исследовательского сообщества, и знания о нем все еще находятся в зачаточном состоянии. Все большее финансирование и ресурсы направляются в эту область, способствуя формированию исследовательской базы, которая может привести к лучшему пониманию и, в конечном счете, регулированию онлайн-рынка наркотиков.

Список использованной литературы:

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.10.2023)
2. Александрова Н.С. Понятие и характеристика незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов // Science innovations. 2019. С. 79-87.

© Ахметшина Э.Ф., 2024

УДК 342.98

Ворсин А.А.
магистрант СИУ РАНХиГС,
г. Новосибирск, РФ

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ, НАЛАГАЕМЫХ НА ГРАЖДАНИНА, ЗАМЕЩАВШЕГО ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

Аннотация

Актуальность статьи заключается в том, что эффективность ограничений зависит от ясности и полноты законодательства, регулирующего государственную гражданскую службу. Неполные или отсутствующие ограничения могут создавать возможности для противоправного поведения, что подчеркивает важнейшую роль хорошо организованной правовой базы в обеспечении этичного и ответственного функционирования государственных институтов. Потому цель статьи – определить основные проблемы правового регулирования ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должности государственной службы. Анализ теоретических источников и нормативных правовых актов позволил определить основные проблемы.

Ключевые слова

Государственная гражданская служба, правовые ограничения, правовое регулирование.

Эффективная реализация правовых норм, регулирующих поведение государственных служащих, зависит от создания надежных механизмов, которые формируют поведение государственных служащих, согласовывая их интересы с интересами государства и общества. Одним из важнейших аспектов